

TAREFA FINAL DO CURSO

Proposta de Legal Tech

Blockchain, Contratos Inteligentes e Direito — ESMA-PB | 2026

Integrantes	1. André Vital Ribeiro 2. Alysson Weber Borges Soares 3. Ana karla de Lucena Brito 4. George Ivisson Vital Ribeiro 5. Sergianne Andrade Brito
Tema	SEGURO DE VOO POR CONTRATO INTELIGENTE

1. Estrutura do Documento

1.1 Identificação do Problema

Qual é a dor real que sua Legal Tech pretende resolver?

A "dor real" para nosso Projeto Legal Tech ataca é a hiperjudicialização do setor aéreo no Brasil, que gera um gargalo insustentável para o Judiciário e altos custos para o ecossistema econômico. O Projeto visa reduzir demandas de processos contra empresas aéreas, tais como: sobrecarga dos Juizados (JECs), morosidade na solução (um processo por atraso de voo nos Juizados pode levar de 6 meses a 2 anos para ser resolvido) e custo da máquina pública (cada novo processo demanda tempo de servidores, juízes e infraestrutura física/digital para uma disputa que poderia ter sido resolvida instantaneamente no momento do atraso).

Do lado do consumidor, causa o desamparo imediato: Embora a Resolução 400 da ANAC estabeleça assistência material gradual (comunicação, alimentação e acomodação), muitos consumidores não recebem esse suporte na hora do problema. E a burocracia para indenização: Atualmente, para receber qualquer compensação, o passageiro precisa coletar provas (bilhetes, declarações de atraso), contatar advogados ou ingressar no JEC, gerando desgaste emocional e perda de tempo.

1.2 Descrição da Solução (Legal Tech)

a) Nome da Legal Tech:

AcordoInstant: Focado na redução de demandas através da solução imediata.

b) Usuários da solução (magistrados, servidores, partes, cidadãos...):

O **Passageiro** (consumidor final), as **Companhias Aéreas**, Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB – **Juizados Especiais Cíveis**).

c) O que é registrado na blockchain e por quem:

No AcordoInstant, a blockchain funciona como um "livro de registro" imutável e à prova de fraudes. O objetivo é garantir que ninguém (nem a companhia aérea, nem o passageiro) altere os fatos para levar vantagem.

O que é registrado (tokenizados):

Termos do Contrato: As condições exatas para o pagamento (ex: Se atraso > 4 horas, pagar R\$ 500,00).

Identificação do Bilhete (Hash): Uma assinatura digital da passagem (sem expor dados sensíveis do passageiro, por questões de LGPD).

Status do Voo: O horário real de decolagem e pouso.

Confirmação de Pagamento: O registro de que a transação financeira foi executada e enviada ao passageiro.

Termo de Quitação: Um registro digital confirmando que, ao receber o valor automático, o passageiro dá quitação quanto aos danos materiais imediatos.

É registrado por diferentes atores que alimentam a rede para garantir a imparcialidade:

A **Companhia Aérea:** Registra a venda da passagem vinculada ao contrato inteligente e faz o depósito prévio dos valores em uma conta de garantia (*Escrow*).

Oráculos (Fontes de Dados Externas): São os provedores de dados oficiais (como ANAC, Infraero ou FlightStats). Eles "escrevem" na blockchain o horário real do voo. O Smart Contract só "acredita" no dado que vem dessas fontes neutras.

O **Tribunal de Justiça (TJPB):** Atua como um Nó Validador. O Tribunal não insere dados de voo, mas tem uma cópia do registro para auditar e validar que o contrato foi cumprido. Se o passageiro tentar processar depois de já ter recebido, o Tribunal acessa a blockchain e vê a prova da quitação.

O **Passageiro:** Ao aderir ao sistema (geralmente via app ou no check-in), ele registra sua "assinatura digital" aceitando os termos da solução automática.

d) Como a solução resolve ou mitiga o problema:

Para o **Tribunal:** Redução no número de novos processos.

Para a **Empresa:** Troca o custo altíssimo de advogados e condenações judiciais por um custo fixo e previsível de seguro.

Para o **Consumidor:** Troca uma promessa de ganhar uma indenização num prazo indeterminado por um valor já fixado no AcordoInstant.

e) Lógica do smart contract (se houver):

A lógica do Smart Contract no AcordoInstant baseia-se no conceito de seguro paramétrico: a execução não depende de uma análise humana, mas sim de um dado objetivo (parâmetro) que, se atingido, dispara automaticamente a ação programada.

1.3 Escolha da Rede Blockchain

Qual rede foi escolhida e por quê? (justifique com base no Trilema)

Para o AcordoInstant operando dentro do ecossistema do TJPB, a escolha ideal não é uma rede pública como Ethereum, mas sim uma Rede Permissionada - Privada/Consoiciada, especificamente utilizando a Rede Blockchain Brasil (RBB).

Essa escolha se justifica pelo Trilema da Blockchain, **segurança**, **escalabilidade** (velocidade) e **descentralização**, que afirma ser quase impossível atingir o máximo dos três simultaneamente.

No contexto do AcordoInstant, deve priorizar o lado do trilema que favorece a Segurança e a Escalabilidade, sacrificando a Descentralização Total.

Segurança porque o Tribunal lida com dados sensíveis precisa de validade jurídica. A rede precisa ser imutável e protegida contra ataques, garantindo que o "Termo de Quitação" registrado tenha fé pública. Sem segurança absoluta, nenhum juiz aceitaria a prova da blockchain para extinguir um processo.

Escalabilidade (velocidade) porque o sistema precisa processar milhares de voos e pagamentos simultaneamente sem lentidão e, principalmente, com custo de transação (taxas) zero ou previsível. Redes públicas falham aqui porque as taxas sobem quando a rede fica congestionada.

1.4 Por que Blockchain? (e não um banco de dados tradicional)

Justifique objetivamente a necessidade do uso de blockchain:

O banco de dados tradicional serve para registrar; a Blockchain serve para garantir, validar e executar sem intermediários.

1.5 Impacto da Solução

Qual seria o impacto da sua solução se implantada?

Protagonismo Nacional para o TJPB, com a inovação Judiciária o TJPB se tornaria o primeiro tribunal do Brasil a validar um ecossistema de seguro paramétrico em blockchain, servindo de modelo para o CNJ e para outros estados.

O impacto é a troca do conflito jurídico incerto pela certeza da solução tecnológica, elevando o TJPB ao estado da arte da Justiça 4.0.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

O uso de IA está autorizado. Se utilizada, preencha abaixo:

☐ IA foi utilizada. Ferramenta(s): Gemini

Finalidade(s): Desenvolver um Projeto que traga soluções práticas para o TJPB.

Autorização de uso desta proposta para fins acadêmicos pela UFCG (opcional):

(SIM) Autorizamos.

E-mail de contato: cpg-jciv01@tjpb.jus.br